

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4089/2532

ร้อยโทพรหมมา ใจการุณย์
การทำเรือแห่งประเทศไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 108, มาตรา 820

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2497 มาตรา 11 (4), มาตรา 18,
มาตรา 22, มาตรา 25, มาตรา 26, มาตรา

พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอศรีราชา และอำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2516 มาตรา

สับปะรดเป็นพืชถาวรจำพวกใบเลี้ยงเดี่ยว ที่มีอายุหลายปี ลำต้นสับปะรดไม่มี
เนื้อไม้ให้เห็นเด่นชัด สับปะรดจึงไม่ใช่ไม้ยืนต้น

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของจำเลยที่ 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึกตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชาและตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 คณะกรรมการเวนคืนดังกล่าวย่อมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่ไต่ถามเสาะหาเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนให้ตกลงกันในเรื่องจำนวนค่าทดแทนตามมาตรา 18, 22, 25, 26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะพิพาท เมื่อคณะกรรมการเวนคืนได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการเวนคืนแต่งตั้งย่อมเป็นตัวแทนของคณะกรรมการเวนคืนดังนั้นการกระทำของคณะอนุกรรมการดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและข้อ

ตกลงที่คณะกรรมการได้กระทำไว้กับโจทก์จึงเป็นการกระทำแทนคณะกรรมการ
เวนคืนและเมื่อคณะกรรมการเวนคืนก็ได้เห็นชอบตามข้อตกลงดังกล่าว จึงย่อมมีผล
ใช้บังคับ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ตำบล
บางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากการถูก
เวนคืนทรัพย์สินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนคือที่ดินจำนวน ๔๐ แปลง เป็นเงินค่าทดแทน
จำนวน ๕,๘๕๖,๘๗๕ บาท อาคารสิ่งปลูกสร้าง ๓๗ หลังเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน
๑,๑๒๔,๕๐๘ บาท สิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนไม่ได้ (บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา) จำนวน ๕๘
บ่อ เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑๖,๒๑๐,๒๒๑ บาท ไม้ยืนต้นจำนวน ๓๕ รายการเป็น
เงินค่าทดแทนจำนวน ๒,๘๓๘,๔๙๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๓๐,๐๙๔ บาท
โจทก์กับคณะกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ทำความตกลงเรื่องเงินค่าทดแทน
กันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๔ ปรากฏตามบันทึกข้อตกลงและราย
ละเอียดทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ หลังจากทำความตกลง
กับโจทก์แล้วคณะกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปให้จำเลย
ที่ ๒ ในฐานะผู้อำนวยการและกรรมการจำเลยที่ ๑ เพื่อให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒
ดำเนินการเบิกเงินมาจ่ายให้แก่โจทก์ตามข้อตกลง แต่จำเลยทั้งสองกลับนำข้อตกลง
ดังกล่าวอันเป็นข้อตกลงที่ยุติแล้วเสนอและนำเข้าประชุมระหว่างจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๖
ซึ่งเป็นคณะกรรมการของจำเลยที่ ๑ เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวอนุมัติการจ่ายเงิน
ค่าทดแทนให้แก่โจทก์และผู้มีสิทธิอื่น ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้โจทก์

และผู้มีสิทธิอื่นตามจำนวนที่คณะกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับโจทก์และผู้มีสิทธิอื่น แต่เมื่อจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เบิกเงินค่าทดแทนดังกล่าวมาแล้ว จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๖ ได้มีมติให้จ่ายค่าทดแทนให้แก่โจทก์เฉพาะค่าที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้าง และไม้ยืนต้นอื่นเป็นเงิน ๗,๐๗๖,๖๑๓ บาท ส่วนต้นสับปะรด ต้นยูคาลิปตัสบ่อเลี้ยงกุ้ง และบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งมีค่าทดแทนส่วนนี้รวมกันจำนวน ๑๘,๙๕๓,๔๘๑ บาท จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ยอมจ่ายให้โจทก์โดยอ้างว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ความจริงแล้วโจทก์ได้ขุดบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลา และปลูกต้นยูคาลิปตัส ต้นสับปะรดมาก่อนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ และได้บำรุงรักษาผลประโยชน์ตลอดมา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๕ จำเลยที่ ๑ ได้จ่ายค่าทดแทนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้อื่น ๆ เป็นเงิน ๗,๐๗๖,๖๑๓ บาท ให้แก่โจทก์ยังคงค้างอีก ๑๘,๙๕๓,๔๘๑ บาท ซึ่งจำเลยทั้งสิบหกต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าทดแทนที่ยังค้างอยู่ดังกล่าวให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสิบหกไม่ใช้เงินค่าทดแทนซึ่งได้กำหนดไว้ตามข้อตกลงภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๔ จำเลยทั้งสิบหกจะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ขอให้พิพากษาบังคับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๖ ชำระเงินค่าทดแทนที่ค้างอยู่แก่โจทก์จำนวน ๑๘,๙๕๓,๔๘๑ บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ และจำเลยที่ ๘ ถึงที่ ๑๖ ยื่นคำให้การมีใจความทำนองเดียวกันว่าจำเลยที่ ๒ กระทำในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์และเป็นกรรมการจำเลยที่ ๑ ส่วนจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๖ กระทำในฐานะเป็นกรรมการจำเลยที่ ๑ ดังนั้นจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๖ จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโดยมิได้บรรยายว่าจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๖ ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำละเมิดต่อโจทก์อย่างใดบ้าง สำหรับค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์เรียกร้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๖ รับผิดชอบละเมิดในฐานะส่วนตัวนั้นขาดอายุความแล้ว เพราะ

ล่วงเลยกำหนด ๑ ปี นับแต่วันทำบันทึกข้อตกลงตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ บันทึกข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กับโจทก์ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ นั้น ได้กระทำขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือขณะประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๑๖ นั้น โจทก์มีบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา อยู่ในบริเวณที่ที่ถูกเวนคืนเพียง ๖ บ่อเท่านั้น แต่คณะกรรมการเวนคืนได้ตกลงจ่ายค่าทดแทนส่วนนี้ให้โจทก์เป็นจำนวนถึง ๕๘ บ่อ ค่าทดแทนส่วนนี้จึงสูงกว่าความเป็นจริงและขณะประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวโจทก์ไม่มีต้นยูคาลิปตัสและต้นสับปะรดอยู่ในบริเวณที่ถูกเวนคืนสำหรับต้นสับปะรดไม่ใช่ไม้ยืนต้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน การที่คณะกรรมการเวนคืนได้ตกลงจ่ายค่าทดแทนสำหรับต้นสับปะรดให้แก่โจทก์จึงเป็นการไม่ถูกต้อง จำเลยต่อสู้ว่ากรรมการเวนคืนที่ลงชื่อในบันทึกข้อตกลงเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ ไม่ใช่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ลงชื่อในบันทึกจึงกระทำไปโดยไม่มีอำนาจ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันจำเลย และบุคคลที่ลงชื่อในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมิใช่เป็นผู้แทนหรือตัวแทนของจำเลย และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้ค่าทดแทนได้ดอกเบี๋ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีเท่านั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี๋ยตามฟ้อง การเรียกดอกเบี๋ยของโจทก์เป็นการเรียกร้องเกินกว่าเหตุ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๗ ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๓,๔๐๓,๖๔๐.๔๒ บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี๋ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีในต้นเงิน ๓,๒๓๔,๙๖๕ บาท นับแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๔ ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม

แทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ ๑๐,๐๐๐ บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนเท่าที่
โจทก์ชนะคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๖

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๑๖,๗๔๕,๕๕๑ บาท แก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๔ ไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาล
ให้จำเลยที่ ๑ ใช้เท่าที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความให้ ๑๐,๐๐๐ บาท
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ ๑ ใน
ชั้นนี้จึงมีว่า จำเลยที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าทดแทนบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ต้นยู
คาลิปตัส และต้นสับปะรด ให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเท่าใด เห็นว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของจำเลยที่ ๑ ได้แต่งตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึกตามพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอ
บางละมุงจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๑ จำนวน ๖ คน ตามเอกสารหมายเลข ๒๗ เช่นนี้
คณะกรรมการเวนคืนดังกล่าวย่อมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่ไต่ถาม
เกลี่ยเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนให้ตกลงกันในเรื่องจำนวนค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘,
๒๒, ๒๕, ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะพิพาท เมื่อคณะกรรมการเวนคืนได้รับการแต่งตั้ง
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการเวนคืนแต่งตั้งย่อมเป็น
ตัวแทนของคณะกรรมการเวนคืน ดังนั้น การกระทำของคณะอนุกรรมการดังกล่าว

จึงขอด้วยกฎหมาย และข้อตกลงที่คณะกรรมการได้กระทำไว้กับโจทก์ตาม
บันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.๑ ถึง จ.๕ จึงเป็นการกระทำแทนคณะกรรมการ
เวนคืนและคณะกรรมการเวนคืนก็ได้เห็นชอบตามข้อตกลงดังกล่าวจึงย่อมมีผลใช้
บังคับ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่าข้อตกลงต่าง ๆ ตามบันทึกข้อตกลงเอกสาร
หมายเลข จ.๑ ถึง จ.๕ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ข้อนี้ได้รับความจากโจทก์และจำเลยที่ ๒ ว่า
เมื่อคณะกรรมการได้ทำความตกลงกับโจทก์และบันทึกข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข
จ.๑ ถึง จ.๕ แล้ว ได้เสนอข้อตกลงดังกล่าวต่อคณะกรรมการเวนคืน คณะกรรมการ
เวนคืนเห็นชอบตามข้อตกลงดังกล่าวจึงได้เสนอต่อจำเลยที่ ๑ เพื่อพิจารณา จำเลยที่
๑ โดยจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย ได้เสนอข้อตกลง
ดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข จ.๑ ถึง จ.๕ ต่อคณะกรรมการจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีจำเลยที่ ๒
ถึงที่ ๑๖ เป็นกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๖ ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติ
อนุมัติให้จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินทดแทนให้แก่โจทก์ได้ตามจำนวนเงินตามบันทึกข้อ
ตกลงเอกสารหมายเลข จ.๑ ถึง จ.๕ เหตุที่จำเลยที่ ๑ ไม่จ่ายเงินค่าทดแทนให้โจทก์
ทั้งหมดเนื่องจากการร้องเรียนจากสหภาพแรงงานของจำเลยที่ ๑ เช่นนี้ เห็นว่า
บันทึกข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข จ.๑ ถึง จ.๕ นั้น คณะกรรมการเวนคืนเห็นชอบ
ด้วยกับคณะกรรมการที่ได้พิจารณาและพยายามทำความตกลงกับโจทก์ในเรื่อง
จำนวนเงินค่าทดแทนอันจะต้องใช้ให้ การที่คณะกรรมการได้ทำความตกลงกับ
โจทก์ดังกล่าวและโจทก์ยินยอมตกลงด้วยนั้น คณะกรรมการคงต้องพิจารณาเห็น
ว่าอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินของโจทก์มีมาก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๑๖ ใช้บังคับ ทั้งเมื่อคณะกรรมการเวนคืนเสนอบันทึกข้อตกลงตาม
เอกสารหมายเลข จ.๑ ถึง จ.๕ ต่อคณะกรรมการจำเลยที่ ๑ คือจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๖ คณะ
กรรมการจำเลยที่ ๑ ก็เห็นชอบและอนุมัติให้จ่ายเงินทดแทนแก่โจทก์ได้ตามบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว หากคณะกรรมการไม่มีอำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการ

เวนคืน คณะกรรมการจำเลยที่ ๑ ก็น่าจะคัดค้านหรือหักท้วงและมีอำนาจที่จะไม่
อนุมัติให้จ่ายเงินทดแทนตามบันทึกดังกล่าวได้แต่คณะกรรมการจำเลยที่ ๑ ก็หาได้
ทำเช่นนั้นไม่ จึงแสดงว่าบันทึกข้อตกลงที่คณะอนุกรรมการทำไว้กับโจทก์โดยผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการเวนคืนแล้ว เป็นข้อตกลงที่ชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นข้อตกลงที่ถูกต้องตามความเป็นธรรมตามความเห็นของคณะกรรมการเวนคืน
และของคณะกรรมการจำเลยที่ ๑ ซึ่งได้อนุมัติให้จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินทดแทนให้แก่
โจทก์ได้ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เหตุที่จำเลยที่ ๑ ไม่จ่ายเงินทดแทนให้โจทก์ทั้ง
ๆ ที่ได้เบิกเงินทดแทนจำนวนตามบันทึกข้อตกลงจากกระทรวงการคลังมาแล้ว ก็
เนื่องจากการร้องเรียนจากสหภาพแรงงานของจำเลยที่ ๑ คัดค้านการจ่ายเงิน
ทดแทนรายนี้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการเวนคืนได้แต่งตั้ง
ไปทำข้อตกลงกับโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่าคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้กระทำไปโดยไม่
ชอบหรือโดยไม่สุจริตแต่ประการใด เชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินตามบันทึก
ข้อตกลงเอกสารหมาย จ.๑ ถึง จ.๕ มีอยู่ก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.
๒๕๑๖ ประกาศใช้บังคับ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ตันยู
คาลิปัตส์ และตันสับปะรด มีมาก่อนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวประกาศใช้ ทั้งไม่มีข้อ
โต้เถียงว่าราคาเป็นธรรมหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยถึงราคาทรัพย์สินดังกล่าวเพราะ
คณะอนุกรรมการได้ตกลงกำหนดราคาไว้โดยโจทก์ยอมรับและผ่านขั้นตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการเวนคืนและคณะกรรมการจำเลยที่ ๑ โดยชอบแล้วย่อม
ถือได้ว่าเป็นการกำหนดราคาที่ต้องและเป็นธรรมแล้ว ดังนั้นจำเลยที่ ๑ จึงต้อง
จ่ายค่าทดแทนบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลา และตันยูคาลิปัตส์ ตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ซึ่งศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

คดีคงมีปัญหาคือต่อไปว่าตันสับปะรดเป็นไม้ยืนต้นตามมาตรา ๑๑(๔) แห่งพระ
ราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ พิเคราะห์แล้วได้

ความจากคำเบิกความของหม่อมหลวงจาร์พันธุ์ทองแถม พยานจำเลยซึ่งรับราชการ
ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ว่าการทำเรือแห่งประเทศไทยได้ติดต่อและสอบถามมายัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าสับปะรดเป็นไม้ยืนต้นหรือไม่ ตามหนังสือสอบถาม
เอกสารหมายเลข ๔๖ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบเรื่องให้พยานเป็นผู้วินิจฉัย
พยานวินิจฉัยแล้วว่า คำว่าไม้จะต้องมีเนื้อไม้ และยืนต้นจะต้องเป็นต้นที่มีลำต้นยืน
ขึ้นไปในอากาศเป็นลำต้นเดี่ยว ซึ่งเป็นลำต้นประธาน จึงจะเรียกว่าไม้ยืนต้นได้ซึ่งตรง
กับภาษาอังกฤษว่า "ทรี" ยกตัวอย่างไม้ยืนต้น เช่น ต้นมะขาม มะม่วง ขนุน เงาะ
ลำไย เป็นต้น ส่วนสับปะรดในภาษาอังกฤษไม่ใช่คำว่า "ทรี" แต่เป็นพืชถาวรหรือพืช
หลายฤดู และไม่ใช้พืชล้มลุกลำต้นสับปะรดไม่มีเนื้อไม้ให้เห็นเด่นชัดดังเช่นไม้ยืนต้น
อื่น ๆ พยานจึงวินิจฉัยว่าสับปะรดไม่ใช่ไม้ยืนต้น แต่เป็นพืชถาวรจำพวกใบเลี้ยงเดี่ยว
ที่มีอายุหลายปี ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๔๗ และตำราในมหาวิทยาลัยก็ยึดหลักที่
ว่าสับปะรดไม่ใช่ไม้ยืนต้น จนกระทั่งปัจจุบันนี้เห็นว่า คำเบิกความของหม่อมหลวง
จาร์พันธุ์พยานจำเลยมีเหตุผลประกอบด้วยหลักวิชาการน่าเชื่อถือมีน้ำหนักดีกว่าคำ
เบิกความของนายทนงจิตร วงษ์ศิริ พยานโจทก์ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ที่เบิกความประกอบความเห็นตามเอกสารหมายเลข ๓๖ ว่า ต้นสับปะรดเป็นไม้ยืนต้น
อายุสั้นแต่พยานปากนี้เคยให้ความเห็นแก่จำเลยมาก่อนว่าต้นสับปะรดเป็นพืชล้มลุก
ถาวรเช่นเดียวกับต้นกล้วยตามเอกสารหมายเลข ๔๕ ดังนั้น การให้ความเห็นของนาย
ทนงจิตรพยานโจทก์จึงไม่แน่นอนไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ และไม่สามารถหักล้างคำ
วินิจฉัยของหม่อมหลวงจาร์พันธุ์พยานจำเลยได้ เมื่อได้พิจารณาตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้ว คำว่า "ยืนต้น" หมายถึงเรียกต้นไม้ใหญ่ที่มีผล
และอายุยืนนาน ส่วนคำว่า "สับปะรด" คือชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ผลมีตาโดยรอบ รส
เปรี้ยว ๆ หวาน ๆ ใบเป็นกาบยามีหนามและมีใบ ไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดิน หรือ
ตามพจนานุกรมฉบับเดียวกันนี้ พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก็ได้ให้ความหมายพืช

ชนิดนี้ว่า "ซื้อไม้ล้มลุก...ไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดิน..."เช่นนี้เห็นว่า ต้นสับปะรดแม้จะแตกหน่อมีอายุหลายปี แต่ก็ยังเป็นพืชชนิดที่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นตามคำวินิจฉัยของหม่อมหลวงจารุพันธ์พยานจำเลย ที่ศาลอุทธรณ์ไม่ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าทดแทนต้นสับปะรดนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

อย่างไรก็ตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา จำนวน ๕๘ บ่อ เป็นเงิน ๑๖,๒๑๐,๒๒๑ บาท กับค่าต้นไม้ยืนต้นเว้นต้นสับปะรด เป็นเงินอีก ๕๓๕,๓๓๐ บาท รวมเป็น ๑๖,๗๔๕,๕๕๑ บาท นั้นปรากฏตามบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนประเภทต้นไม้ตามเอกสารหมายเลข จ.๕ โดยแยกต้นไม้เป็น ๓ จำพวก คือ ต้นยูคาลิปตัส เป็นเงิน ๔๔๐,๑๐๐ บาท ต้นสับปะรด เป็นเงิน ๒,๓๐๓,๑๖๐ บาท และต้นไม้อื่นเป็นเงิน ๙๕,๒๓๐ บาท เฉพาะค่าทดแทนต้นไม้อื่น ๆ จำนวน ๙๕,๒๓๐ บาทนั้น จำเลยที่ ๑ ได้จ่ายค่าทดแทนให้โจทก์รับไปพร้อมกับค่าเวนคืนที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารตามเอกสารหมายเลข จ.๖ แล้ว ดังนั้นศาลฎีกาจึงเห็นสมควรแก้ไขค่าทดแทนส่วนนี้ให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๑๖,๖๕๐,๓๒๑ บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๔ ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับกันไปทั้งสองฝ่าย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

ศาลแพ่ง - นายสุวรรณ ตระการพันธุ์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ